*“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”*

**ORDENANZA Nº 8.015**

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

**ORDENANZA**

**Art. 1º.- RATIFICASE** la Addenda al convenio suscripto entre **LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA**, representada en ese acto por el Sr. Intendente Municipal Ab. Martin Rodrigo Gill; el Sr. Jefe de Gabinete, Dr. Héctor Muñoz; y el Sr. Secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Sr. Omar Reguera, por una parte, y por la otra la **COOPERATIVA DE TRABAJO 7 DE FEBRERO LTDA** representada por la Sra. Presidenta Silvia Marcela Duran. Con fecha tres de octubre de dos mil veintitrés, que como Anexo I se acompaña a la presente. -

**Art. 2°. -** Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.

**ADDENDA II AL CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD VILLA MARIA Y LA COOPERATIVA DE TRABAJO 7 DE FEBRERO LTDA CON FECHA 07 DE MARZO DE 2023.**

En la ciudad de Villa María, Departamento General San Martín, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los tres días del mes de Octubre del año dos mil veintitrés, entre la MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA, representada por el Intendente Municipal, Ab. Martín Rodrigo GILL, el Sr. Jefe de Gabinete, Dr. Héctor Muñoz y el Secretario de Ambiente, Obras y servicios Públicos, Sr. Omar Fernando Regueira constituyendo domicilio en calle Mendoza esquina Antonio Sobral de esta ciudad, por una parte; en adelante LA MUNICIPALIDAD; y por la otra la COOPERATIVA DE TRABAJO 7 DE FEBRERO LTDA, CUIT N° 30-70958836-9; representada por su Presidenta, Sra. Silvia Marcela Duran, DNI N° 20.804.548, constituyendo domicilio en calle Leandro N. Alem N° 382 de esta ciudad, en adelante LA COOPERATIVA, convienen celebrar la presente addenda al Convenio suscripto entre las partes con fecha 07 de Marzo de 2023,, sujeto a las siguientes condiciones:

**PRIMERA. ANTECEDENTES:** 1) Las partes celebraron un convenio con fecha 07 de Marzo de 2023 en el cual la Cooperativa se obligaba a efectuar ciertas prestaciones a favor del Municipio a cambio del pago de un canon. 2) Con fecha 17 de Mayo las partes celebraron una addenda al referido convenio en virtud de que, por un error material involuntario, se estipularon de forma incorrecta los montos a abonar por parte del Municipio, como contraprestación de las tareas a ejecutar por parte de la Cooperativa. 3) Que el mencionado Convenio con su respectiva addenda fueron ratificados por Ordenanza Nº 7.953. 4) Que la Cláusula Decima primera del convenio estipuló un plazo de duración desde el 01/03/2023 al 31/07/2023 pudiendo las partes prorrogarlo de acuerdo a las nuevas disposiciones del Centro de Gestión Ambiental hasta el plazo de un (1) año a contar desde el 01/03/2023. 5) Que con fecha 07 de Julio se celebró Addenda al convenio mencionado en el punto 1), en virtud de que las tareas de la Cooperativa se han mantenido e incluso se han incrementado, a través de la cual se prorrogó el plazo hasta el 28/02/2024. Allí se efectuó expresa mención

Dr. HECTOR G. MUÑOZ
JEFE DE GABINETE
Municipalidad de Villa María

COOP. 7 DE FEBRERO LTDA.
SILVIA M. DURAN
- Presidenta -

OMAR REGUEIRA
SECRETARIO DE AMBIENTE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS
Municipalidad de Villa María

Ab. MARTÍN R. GILL
INTENDENTE MUNICIPAL
CIUDAD DE VILLA MARIA

que las nuevas tareas debían ser objeto de un nuevo convenio, el que deberá ser enviado para su ratificación al Concejo Deliberante. 6) Que la actividad que el personal de la Cooperativa venía desarrollando se ha incrementado con la apertura del Nuevo Centro de Gestión Ambiental (CGA), incorporando diez (10) personas más a la planta, llegando a un total de 20 personas dentro del mismo. Por otra parte, la creación del Centro Urbano de Gestión (CUGA), ubicado en Perón y Constituyentes, donde se realiza la clasificación de los Residuos reciclables provenientes de los programas de la escuela recicla y el programa Clubes Verdes y también se produce madera plástica, a partir de plásticos de un solo uso, lo que ha demandado la incorporación de ocho (8) personas que se encuentran desarrollando tareas dentro de dicho espacio. Por lo tanto, para poder cumplimentar con las tareas que demandan ambos predios la Cooperativa debe contar con 28 personas. 7) Que, en consecuencia, las partes acuerdan celebrar un adenda al convenio respectivo estipulando un reajuste del cánon que el Municipio abona a la Cooperativa por el incremento de las personas a través de las cuales brindan las tareas y una modificación de las tareas que efectúa la Cooperativa incluyendo la producción de madera plástica a partir de plásticos de un solo uso en la planta ubicada en el Centro Urbano de Gestión Ambiental.

**SEGUNDA:** MODIFICASE la Cláusula Segunda – Objeto del Convenio mencionado en los antecedentes del presente, quedando redactada de la siguiente manera:

*"SEGUNDA — OBJETO: Por medio de la presente La Municipalidad contrata a La Cooperativa para la ejecución de las siguientes tareas:*

*1) El procesamiento de todos los residuos que ingresan a la planta de Nuevo Centro de Gestión Ambiental VM-VN, a través de la separación de los residuos sólidos urbanos reciclables y el compactado de los mismos. Deberá descargar en la planta sita en Ruta Provincial N° 2 km 103/104, todos los camiones provenientes de la recolección diferenciada, no pudiendo pasar a enterramiento ninguno de esos camiones.*

*2) El procesamiento de todos los residuos que ingresan al Centro Urbano de Gestión Ambiental, a través de la separación de los residuos sólidos urbanos reciclables y el compactado de los mismos. Deberá descargar en la planta sita Av. Perón esquina Constituyentes, todos los residuos provenientes de la recolección del programa la escuela recicla, clubes verdes, etc.*

*3) Transporte y logística interna de todos los saldos o rechazos que se generan en la planta de clasificación del Nuevo Centro de Gestión Ambiental VM-VN hasta el relleno sanitario, evitando cualquier tipo de voladuras y dispersión del material, para lo que deberá enfardar/embolsar el material sobrante de la separación antes de ser trasladado a la disposición final.*

*4) La producción de madera plástica a partir de plásticos de un solo uso en la planta ubicada en el Centro Urbano de Gestión Ambiental.*

*5) Transporte y logística interna de todos los saldos o rechazos que se generan en el Centro Urbano de Gestión Ambiental.*

*6) Desmalezado y recolección de plásticos dispersos en los 2 (dos) predios que ocupa la Cooperativa 7 de Febrero (Nuevo Centro de Gestión Ambiental VM-VN - Centro Urbano de Gestión Ambiental).*

*7) Llevar un libro de registro diario donde se asiente el material procesado (tipo y cantidad de material) en ambas plantas (Nuevo Centro de Gestión Ambiental VM-VN - Centro Urbano de Gestión Ambiental). La Cooperativa deberá efectuar una comunicación mensual por escrito el último día hábil de cada mes, especificando el material clasificado. -detallando material, kg, etc.- al encargado de la Subsecretaría de Ambiente, con la firma de la/el tesorera/o y de la/el presidenta/e de la Cooperativa.*

*8) Llevar un libro de registro diario donde se asiente el material comercializado (tipo y cantidad de material) en ambas plantas (Nuevo Centro de Gestión Ambiental VM-VN - Centro Urbano de Gestión Ambiental). La Cooperativa deberá efectuar una comunicación mensual por escrito el último día hábil de cada mes, especificando el material comercializado -detallando material, kg venta, fecha de la*

Dr. HECTOR G. MUÑOZ
JEFE DE GABINETE
Municipalidad de Villa María

COOP. 7 DE FEBRERO LTDA.
SILVIA M. DURAN
- Presidenta -

OMAR REGUEIRA
SECRETARIO DE AMBIENTE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Municipalidad de Villa María

Ab. MARTIN R. GILL
INTENDENTE MUNICIPAL
CIUDAD DE VILLA MARIA

*venta, empresa compradora- al encargado de la Subsecretaría de Ambiente, con la firma de el/la contador/a y de la/el presidenta/e de la Cooperativa."*

**TERCERA:** MODIFICASE la Cláusula Cuarta – Obligaciones de la Municipalidad, del acuerdo mencionado en los antecedentes del presente, quedando redactada de la siguiente manera:

*"CUARTA - OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: A los fines del mejor cumplimiento de la Cooperativa del objeto del presente convenio, la Municipalidad se obliga a:*

*1) Que el Municipio se obliga a abonar a la Cooperativa un canon mensual a partir del 1 de noviembre del 2023 la suma de pesos seis millones trescientos treinta y tres mil novecientos sesenta y cinco con veintidós centavos ($6.333.965,22.-) IVA incluido; Que el monto mencionado es destinado a cubrir los salarios de los trabajadores.*

*2) Designar un empleado municipal, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente y Saneamiento, o la que en el futuro la sustituya, como "encargado", el cual tendrá a su cargo la supervisión del trabajo que debe realizar la Cooperativa, controlar el material que se recicla y hacer que se cumplan las tareas de orden, limpieza, e higiene y seguridad. Cualquier observación u objeción será instrumentada a través de un Libro de Órdenes de Servicios.*

*3) Evaluar los pedidos de ayuda y/o de resarcimiento económico de parte de la cooperativa a través de la Subsecretaría de Ambiente, el área de economía y asesoría letrada, de acuerdo a la información recibida de la actividad, el contexto actual y otra documentación que pueda solicitar el contratista, a fin de dar respuesta inmediata a la solicitud.*

*4) Brindar capacitaciones y formaciones de acuerdos a las necesidades que vayan surgiendo de la actividad, o a pedido de la cooperativa.*

*5) Colaborar, a través de la Subsecretaría de Ambiente y Saneamiento en las articulaciones y seguimiento de acciones con*

*las áreas municipales de acuerdo a las necesidades que pudieran surgir del grupo de las asociadas de la cooperativa.*

*6) La Municipalidad de Villa María se compromete a colaborar en la difusión y promoción de la GIRSU a través de sus plataformas de comunicación, y de todo medio que esté a su alcance para que las vecinas y vecinos de la ciudad tomen conocimiento de la misma."*

**CUARTA:** Continuarán vigentes todas las cláusulas del contrato original que no fueron objeto de modificación mediante el presente acuerdo.

**QUINTA:** La presente se celebra ad-referéndum del Concejo Deliberante

Previa lectura y ratificación de su contenido, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicados ut supra.

COOP. 7 DE FEBRERO LTDA.
SILVIA M. DURAN
- Presidenta -

OMAR RODRIGUEZ
SECRETARIO DE AMBIENTE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Municipalidad de Villa María

Dr. HECTOR G. MUÑOZ
JEFE DE GABINETE
Municipalidad de Villa María

Ab. MARTIN R. GILL
INTENDENTE MUNICIPAL
CIUDAD DE VILLA MARIA

**Hoja adicional de firmas**

**Anexo firma conjunta**

**Referencia:** Ordenanza Nº 8015/2023

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 07.12.2023 15:16:06
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: ROSSO Pablo Andres
Presidente del Concejo Deliberante.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 07.12.2023 15:46:40
Email: pabloarosso@gmail.com